

Strafgesetzbuches mit schweren Strafen bedroht. Nach der bisher niemals angezweifelte Auffassung müssen solche Eingriffe in die Strafverfolgung in Form eines Gesetzes erfolgen. Demgemäß ist denn auch von jeher, insbesondere auch in der Zeit nach der Machtübernahme die Gewährung von Straffreiheit nur durch Gesetz ausgesprochen worden⁶.

Im Interesse der Rechtssicherheit halte ich es für erforderlich, daß daran auch im vorliegenden Falle festgehalten wird. Ich darf dabei bemerken, daß der Weg der Gesetzgebung nicht langsamer zu sein braucht als der des Erlasses einer Verordnung⁷.

i. V.
Dr. Freisler

⁶ Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 7. 8. 1934 (RGBl. I S. 769); s. ARH I/2, Nr. 383 P. 5, bes. Anm. 10. Gesetz über Straffreiheit für das Saarland vom 28. 2. 1935 (RGBl. I S. 309); s. ARH II/1, Nr. 106 P. 13. Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 23. 4. 1936 (RGBl. I S. 378); oben Dok. Nrr. 59, 65.

⁷ Die mit dem übersandten GesEntw. (o. Anm. 4) ident. KabVorl. des Gesetzes wurde vom RJuM am 13. 12. 1936 dem StSRk zugeleitet und von diesem noch am selben Tag mit Widerspruchsfrist bis 15. 12., 12 Uhr in Umlauf gesetzt; R 22/1220, Bl. 135–138; R 43 II/810, Bl. 72–74. Hitler fertigte das Gesetz über Gewährung von Straffreiheit für Devisenzu widerhandlungen bereits am 15. 12. 1936 aus (RGBl. I S. 1015); s. FV 541*. Eine DVO des RJuM erging am 16. 12. (RGBl. I S. 1018), ein entspr. gem. Erlaß des RJuM und RWiM am 21. 12. (DJ 1936, S. 1913), der vertraul. RdErl. 185/36 der RStDev. am 22. 12. 1936; R 22/1220, Bl. 160, 186–189; R 2501/7485, Nr. 185; auch R 2501/10062, Geh. 3. Erläuterung des Gesetzes durch OLGR Karl Schäfer in: DJ 1937, S. 33–35. Anwendung im einzelnen und Klärung von Zweifelsfällen s. R 22/1220, Bl. 190ff.; R 43 II/810a, Bl. 1–8. Sammlung ausländ. Pressereaktionen: R 2501/954.

Zitierhinweis

Nr. 201 Der Reichsminister der Justiz an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 11. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d201>